

N. R.G. 3268/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione terza civile

nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Grazia Federici	Presidente
dr. Maria Paola Varani	Consigliere rel.
dr. Antonio Corte	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3268/2019** promossa in grado
d'appello da

Parte_1 elettivamente domiciliata in VIALE
VARESE, 83 22100 COMO presso lo studio dell'avv.

SOLLAZZO ANGELO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DELL'OCA FEDERICA (*C.F._1*) VIA MUGIASCA, 4 COMO;

Parte_2 (C.F.), elettivamente domiciliato in VIALE VARESE 83 22100 COMO presso lo studio dell'avv. SOLLAZZO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DELL'OCA FEDERICA (*C.F._1*) VIA MUGIASCA, 4 COMO;

Parte_3 (C.F.), elettivamente domiciliato in VIALE VARESE 83 22100 COMO presso lo studio dell'avv. SOLLAZZO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DELL'OCA FEDERICA (*C.F._1*) VIA MUGIASCA, 4 22100 COMO;

APPELLANTI
CONTRO

Controparte_1

(C.F. *C.F._2* ,

elettivamente domiciliata in VIA CONSERVATORIO, 17
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANZINI
MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. PATELLI ALESSANDRO
(*C.F._3*) VIA VOLTA, 77 22100 COMO;

Parte_4

(C.F.

C.F._4

), elettivamente domiciliata in VIA
CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso lo studio
dell'avv. FRANZINI MARCO, che la rappresenta e difende
come da delega in atti, unitamente all'avv. PATELLI
ALESSANDRO (*C.F._3*) VIA VOLTA, 77
22100 COMO;

APPELLATI

avente ad oggetto:

rinuncia agli atti in causa relativa a diritti di proprietà

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n. 13513/19, emessa in data 22.02.2019, depositata in data 20.5.2019, la Corte di Cassazione rigettava n. 5 dei 6 motivi d'impugnazione articolati da CP_1

[...] e Parte_4 nel ricorso R.G. n. 25995/2015 avverso la sentenza n. 2816/2015, emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 26.05.2015, depositata in data 29.06.2015 e, accogliendo il sesto motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio celebratosi avanti alla stessa Corte di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano;

riassunto il processo con atto di citazione notificato in data 12.09.2019 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 383 e 392 c.p.c., Parte_1 Pt_2 ed CP_2 richiedevano la condanna di Controparte_1 e Parte_4 al risarcimento in loro favore di tutti i danni patiti in ragione delle causali di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, da

liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, e la condanna alla refusione delle spese relative al giudizio R.G. n. 25995/2015 avanti alla Corte di Cassazione;

in data 28.06.2023 gli attori notificavano ai convenuti dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., a spese integralmente compensate;

in data 4.07.2023 i convenuti notificavano agli attori dichiarazione di accettazione della suddetta rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate;

le ricevute di notifica relative alle dichiarazioni di rinuncia ed accettazione sono versate in atti con deposito effettuato telematicamente, unitamente alla nota predisposta per l'udienza del 21 novembre 2023 con la quale i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate;

ritiene il Collegio che la richiesta debba trovare accoglimento in applicazione dell'art. 306 c.p.c. e che debba dichiararsi con sentenza l'estinzione del processo, comportandone la sua

definizione (Cass. n.15688 del 2.7.2010, n.8002 del 2.4.2009, n.18242 del 3.7.2008);

le spese del processo estinto sono compensate tra le parti come dalle stesse congiuntamente richiesto;

PQM

La Corte d'Appello di Milano, pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 2816/2015, emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 26.05.2015, disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13513/19 del 22.02.2019/20.5.2019, così provvede:

dichiara

l'estinzione del giudizio;

dichiara

compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso, in Milano il 21/11/2023

Il Cons. est. Dott.ssa Maria Paola Varani

Il Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Federici